

臺中市公寓大廈爭議事件調處申請書

依據《公寓大廈管理條例》第 59 條之 1、第 53 條規定申請管理組織分流與資產移交調處

申請人	富宇大境（A2 區）全體 6 戶區分所有權人（沙鹿區龍社路 593~603 號全體區權人，名冊詳第二頁）
特別代理人	廖倫豪 博士（住址：台中市沙鹿區龍社路 595 號，獲民法第 534 條調處和解特別授權）
相對人	富宇大地社區管理委員會（法定代理人：主任委員，會址：台中市沙鹿區龍社路 642 巷口管理室）

【請求調處事項】

- 請求調處確認申請人 6 戶建物依《公寓大廈管理條例》第 53 條自相對人「富宇大地」管理組織範圍合意分流退出，回歸自用獨立透天住宅生活，不另成立管理委員會，並由建物管轄區公所准予變更備查。
- 請求相對人於分流核准後，將專單立卷保管之新光銀行沙鹿分行「A2 大境定存單本息（NT\$ 220,231 元）」及交屋管理基金（每戶 1 萬共 NT\$ 60,000 元，合計約 28.4 萬元）依戶數均分，全額撥還退交申請人 6 戶區權人（每戶約退還 NT\$ 47,455 元）。
- 請求確認自調處成立生效日起，申請人 6 戶終止繳納相對人每月管理費，相對人亦免除對申請人門前路段之巡查維護責任。

【事實及理由摘要】

- 出入與機能獨立無公設不可分性**：申請人 6 戶透天座落沙鹿區龍社路 593~603 號，直接面臨公有計畫道路獨立出入，無須經由相對人內部巷道；自來水、自用電表、生活排水與化糞均獨立自理；生活廢棄物門前等候免費公有清潔隊清運，且申請人已切結自願放棄使用相對人內部收費子母車，客觀上完全無《條例》第 53 條所稱「共用設施整體不可分性」。
- 定存專單獨立立卷且帳目清楚**：相對人 115 年 5 月例會議決及 9 月財報已明確將核退公款獨立開立「A2 大境定存單 NT\$ 220,231 元」專單保管；起造人交屋基金每戶 1 萬元亦為專款。移交純屬專款原單專案歸位，相對人 235 戶之原有數百萬元公共基金分毫不受影響。
- 雙贏互惠並消弭大社區管理負擔**：分流後相對人責任聚焦於封閉式內部 235 戶，免除跨路巡檢與外側安全民事責任；內部子母車容量 100% 留給內部 235 戶使用。特依法聲請調處作成和解筆錄，促進社區自治與和諧共榮。

富宇大境（A2 區・6 戶）全體區分所有權人調處申請簽章冊

全體申請人確認申請事項屬實，並特別授權 廖倫豪 博士代表出席臺中市政府調處會議、作成和解及簽署調處筆錄：

戶號門牌	區權人姓名	身分證字號	聯絡電話	親筆簽名	印鑑蓋章 / 日期
龍社路 593 號					
龍社路 595 號					
龍社路 597 號					
龍社路 599 號					
龍社路 601 號					
龍社路 603 號					

【檢附法定證物清冊】

- 證物一：地籍圖謄本與龍社路公有計畫道路證明（官方地籍謄本，證明 A2 區坐落地號緊臨公有計畫道路龍社路，出入完全獨立，無通行私設巷道）。
- 證物二：富宇大地 115 年 5 月例會議決紀錄及 9 月財務月報表（官方會議紀錄與財報，客觀證實新光銀行「A2 大境定存單 NT\$ 220,231 元」專單保管與交屋基金 6 萬元之事實）。
- 證物三：自來水與電力獨立戶號清冊及排污自主證明（各戶台水水號、台電電號直供證明，證實水電排污完全自主獨立，無共有不可分性）。
- 證物四：生活廢棄物自行清運切結承諾書（全體 6 戶切結放棄大社區內部收費子母車，生活垃圾門前等候免費公有清潔隊清運）。
- 證物五：A2 區 6 戶建物第一類登記謄本清冊（證明申請人等 6 戶為合法區分所有權人之物權資格證明）。

謹 呈

臺中市政府都市發展局（公寓大廈爭議事件調處委員會） 公鑒

申請人代表兼特別代理人：廖倫豪 博士（簽章）

中華民國 115 年 ____ 月 ____ 日